

תקנון מוסכם

בהתאם לסעיפים 62 ו- 63 לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 (להלן: "החוק")

אני/נו החתום/ים מטה, **מדינת ישראל** ע"י מינהל מקרקעי ישראל, הבעלים של המקרקעין הידועים כגוש 5239 חלקה 40, בשטח: 2362.00 מ"ר, קובעים בזאת כדלהלן:

1. הגדרות

"בעלים" – **מדינת ישראל**, כל עוד הם רשומים כבעלים של דירה.
 "חוכר" – מי שרשום כחוכר לגבי דירה, או הזכאי להירשם ככזה.

2. צמידויות

בהתאם לסעיף 55 לחוק, אנו מוציאים חלקים מהרכוש המשותף ומצמידים לדירות כדלהלן:

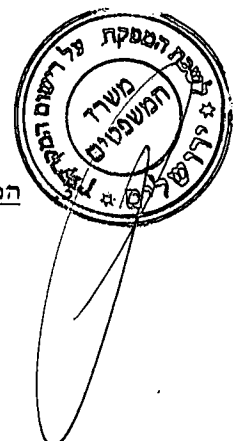
לדירה מס' חלקת משנה	תוצמד	המסומנת בתשריט באות	שטח במ"ר	בצבע
40/1	קרקע	א	106.5	ורוד
40/2	קרקע	ב	177.0	תכלת
40/3	קרקע	ג	100.8	ירוק
	גג	ד	15.0	
40/4	קרקע	ה	115.5	חום
40/5	גג	ו	5.1	אדום
40/6	גג	ז	2.9	כחול
40/11	גג	ט	71.0	ורוד
40/12	גג	י	71.0	תכלת
40/15	קרקע	יא	155.6	אדום
40/16	קרקע כולל הקרקע מתחת למחסן	יב	102.5	כחול
	גג	יג	3.6	
40/17	קרקע	יד	108.6	צהוב
40/18	קרקע	טו	94.4	ירוק כהה
40/22	גג	טז	11.6	תכלת
40/25	גג	יז	71.0	אדום
40/26	גג	יח	71.0	כחול

הפרדת הרכוש המשותף למבנים

בהתאם לסעיף 59 לחוק אנו קובעים כדלהלן:

א. הבית 2 מבנים: מבנה I: כולל את חלקות משנה 40/1 – 40/14

מבנה II: כולל את חלקות משנה 40/15 – 40/28

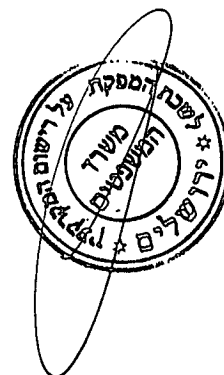


- ב. כל חלקי הרכוש המשותף שבתחומי כל מבנה יהיו צמודים לדירות שבאותו מבנה בלבד למעט הקרקע.
- ג. כל חלקי הרכוש המשותף אשר לא נכללו בסעיף ב' לעיל ישמשו כרכוש משותף של הבית כולו.

4. החלקים ברכוש המשותף

עפ"י סעיף 57 לחוק המקרקעין, שער החלקים ברכוש המשותף הצמודים לכל דירה יהיו כדלהלן:

ליחידה מס'	חלקים ברכוש המשותף
40/1	19/337
40/2	26/337
40/3	19/337
40/4	19/337
40/5	9/337
40/6	9/337
40/7	7/337
40/8	7/337
40/9	7/337
40/10	7/337
40/11	14/337
40/12	14/337
40/13	7/337
40/14	7/337
40/15	23/337
40/16	19/337
40/17	19/337
40/18	17/337
40/19	8/337
40/20	8/337
40/21	7/337
40/22	9/337
40/23	7/337
40/24	7/337
40/25	14/337
40/26	14/337
40/27	7/337
40/28	7/337



5. השתתפות בהוצאות

בהתאם לסעיף 58 לחוק אנו קובעים כדלהלן:

- א. ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג שבתחום כל מבנה, יחולו על בעלי הדירות שבאותו מבנה על פי היחס שבין שטח הרצפה של כל דירה לבין שטח הרצפות של כל הדירות שבאותו מבנה.
- ב. ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף שאינו מוצמד, ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג של הבית המשותף, למעט ההוצאות המפורטות בפסקה א' לעיל, יחולו על כל בעלי הדירות בבית המשותף על פי היחס שבין שטח הרצפה של כל דירה לבין שטח הרצפות של כל הדירות בבית המשותף.

6. נציגויות בחירה וסמכויות

בהתאם לסעיף 59 (א) אנו קובעים כדלהלן:

- א. בעלי הדירות שבכל מבנה יקיימו אסיפה כללית נפרדת ויבחרו נציגות נפרדת לאותו מבנה, שתהיה מוסמכת להחליט ולפעול בכל הנוגע לאחזקה תקינה, ניהול ושיפוץ הרכוש המשותף שבתחום אותו מבנה.
- ב. הנציגות של כל מבנה תבחר בנציג אחד לנציגות הכללית של הבית המשותף אשר תהיה מוסמכת להחליט ולפעול בכל הנוגע לשימוש, אחזקה תקינה, ניהול תקין, שיפוץ וטיפול ברכוש המשותף של הבית המשותף, שלא הוצמד למבנה כלשהו.

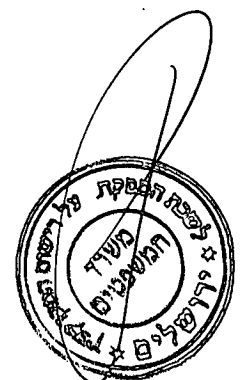
7. זכות מעבר מיציאות חירום

- בעלי הדירות קובעים בזה כי בעלי דירה 40/2 במבנה I לה צמודה קרקע המסומנת באות ב' בצבע תכלת, ובעלי דירה 40/15 במבנה II לה צמודה קרקע המסומנת באות יא' בצבע אדום יאפשרו לבעלי אותם מבנים מעבר חופשי בשעת חירום מיציאות החירום של המקלטים המהווים רכוש משותף, דרך הקרקעות הצמודות לדירותיהם.

8. תוספת בניה

בהתאם לאמור בסעיף 62 לחוק, אנו קובעים כדלהלן:

- א. כל אחד מהחוכרים יהיה זכאי להוסיף תוספת בניה לדירתו, על השטח הצמוד לדירתו כפי שהיא ביום חתימת תקנון זה (להלן - "הבונה"). הבניה תתבצע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של הבונה, באופן ובתנאים שימצא לנכון, ללא צורך בקבלת הסכמתם של יתר החוכרים בבית, בכפוף לאמור להלן:
 1. הבונה קיבל בכתב ומראש הסכמת הבעלים לתוספת האמורה.
 2. הבונה קיבל היתר בניה מאת הועדה המקומית לתכנון ובניה או כל רשות אחרת שתבוא במקומה.
 3. הבונה לא ינצל אחוזי בניה בשיעור העולה על חלקו ברכוש המשותף.
- ב. כל תוספת בניה לרבות גג או גגות או קירות חיצוניים שיווצרו כתוצאה מהבניה הנוספת, יוצמדו אף הם לדירת הבונה.
- ג. החלקים ברכוש המשותף הצמודים לדירה לא ישתנו עקב הבניה הנוספת.
- ד. מוסכם כי הבונה כאמור בסעיף זה יהא רשאי לפנות למפקח על רישום מקרקעין בבקשה לתיקון צו הרישום ותקנון הבית, במטרה ליתן ביטוי משפטי לשינויים האפיוניים



שחלו בדירתו עקב הבניה הנוספת, ובלבד שיקבל את הסכמת בעלי הדירה לתיקון הצו.
הסכמת חוכרי יתר הדירות ניתנה לכך מראש.

ה. החוכר יהיה רשאי בקשר לביצוע הבניה: להשתמש ברכוש המשותף לצורך עבודות הבניה, לחבר את תוספת הבניה לרשתות החשמל, המים והביוב של הרכוש המשותף או כל מתקן אחר של הבית, ובדרך כלל לעשות כל פעולה שתהיה נחוצה כדי שתוספת הבניה תתחבר באופן יעיל לבית המשותף.

ו. עם סיום הבניה, יפנה הבונה כל פסולת וחומרים שנשארו בשטח כתוצאה מהבניה, ויחזיר את המצב לקדמותו, הכל על חשבונו בלבד. כמו כן, יהיה הבונה חייב לתקן על חשבונו כל נזק שיגרם לדירה אחרת ו/או לרכוש המשותף.

9. הוראות התקנון המצוי

לבד מהאמור לעיל, יחולו על הבית הוראות התקנון המצוי שבתוספת לחוק, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. בכל מקרה של סתירה, תקבענה הוראות תקנון זה.

10. אישור התקנון

בהתאם לתקנה 77 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) תש"ל - 1969, אנו מבקשים בזה לאשר את התקנון הנ"ל ולהורות על רישומו.



11.9.2007

יוסי קינן, עו"ד עורך דין, מעיד בזה כי ביום _____ הופיעו וחתמו בפני
אני החתום מטה, _____ ואישרו כי זוהי חתימתם, וכי ערכו את התקנון מרצונם הטוב והחופשי והבינו
את תוכנו.



14-10-2007

תאריך

אני מאשר את התקנון לרישום.

14/11/07

תאריך



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).